

Nr. 219 Vorlage des Ministerialdirektors Volkmar an Reichsminister Gürtner. 20. Oktober 1938

R 3001/20430, Bl. 166

Beginn:

Beginn:

Vermerk betr. die Grundwassersenkungsschäden in Berlin.

Nachdem unser Gesetzentwurf zur Regelung von Rechtsverhältnissen bei der Herstellung von Großbauten in Berlin und der Gegenentwurf des RErn[ährungs]Min[isteriums] für ein Grundwassergesetz¹ nicht die Billigung aller beteiligten Ressorts gefunden hatte, schlug Minister Popitz in der zweiten Chefbesprechung vom 24. 5. 1938² vor, die Grundsätze beider Entwürfe – einerseits Haftung auf Grund Verursachung, gesamtschuldnerische Haftung der Großbauten, Ausschluß des Unterlassungsanspruchs, andererseits Schadensverband der Wasserentnehmer als Haftender, interne Umlage der Entschädigungsleistungen, abgekürztes Verwaltungsverfahren mit Ermessensfreiheit – in einem neuen Gesetz miteinander zu verbinden. Demgemäß ist der Gesetzentwurf über Grundwasserschäden in Berlin von uns ausgearbeitet und den beteiligten Ministerien zur Stellungnahme zugeleitet³: Im wesentlichen zustimmend Arb[beits]Min., InnenMin., ReichsFin[anz]Min., Preuß. FinMin., PostMin., Berliner Stadtpräsident, grundsätzlich ablehnend ErnMin. (kein gerichtliches Verfahren, nur Verwaltungsverfahren mit Endentscheidung des OVG⁴), VerkehrsMin. (Lösung zu kompliziert, Konfliktmöglichkeiten zwischen Verwaltungs- und Gerichtsverfahren), Reichsbank (Gesetz überflüssig, bisherige Rechtslage genügend, alleinige Zuständigkeit der Gerichte), Generalbauinspektor für Berlin (Schadensfälle unbedeutend, kein Bedürfnis für Hilfsmaßnahmen zugunsten der Geschädigten)⁵ und WirtschaftsMin. (Entwurf des RErnMin. vorzuziehen)⁶.

Hiernach unmöglich, den Entwurf durchzubringen. Für die weitere Behandlung 3 Wege:

– a)

Zustimmung zum Entwurf des RErnMin.

– b)

Änderung unseres Entwurfs dahin, daß stets nur der Schadensverband in Anspruch genommen werden kann, Anfechtung der Verwaltungsentscheidung durch Klage im Rechtsweg:

– c)

Aufgeben der weiteren Bearbeitung.

Zu a): Zustimmung zum Entwurf des RErnMin. vom Standpunkt der Justiz unmöglich. Schadensverband nicht sofort zahlungsfähig. Reichsbank verweigert Vorschußzahlung. Ermessensentscheidung

¹ S. Dok. Nr. 14, bes. Anm. 1 und 6.

² Dok. Nr. 120.

³ Vorlage vom 13. 6. 1938; ebd. Anm. 5. Zu den nachgenannten Stellungnahmen s. Dok. Nr. 198 Anm. 4–12. Vgl. auch APK II 3, Reg. Nr. 30811.

⁴ Preuß. Oberverwaltungsgericht.

⁵ Im Nachgang zu Speers erster, grundsätzl. noch positiver Reaktion vom 23. 6. 1938 (Dok. Nr. 198 Anm. 12) hatte sich Präs. Zörner, Leiter der Durchführungsstelle beim GBI, am 29. 9. zum GesEntw. negativ geäußert: Daß die Berliner Häuserschäden wirklich durch die Grundwasserabsenkung verursacht seien, stehe keineswegs fest, und die wenigen Fälle, für die ein Kausalzusammenhang anzunehmen sei, lohnten kein Sondergesetz. Dieser Auffassung waren Speer und der StdF beigetreten. R 3001/20430, Bl. 158–160, 164; R 43 II/1176a, Bl. 96–101.

⁶ Der RWiM widersprach in seiner Stellungnahme vom 6. 10. 1938 der Kombination von ordentl. Rechtsweg und Verwaltungsstreitverfahren: R 3001/20430. Bl. 162.

der Verwaltungsbehörden gefährdet die Ansprüche der Geschädigten. Ausschluß des Rechtsweges nicht erträglich. Entwurf des RErnMin. greift der Gestaltung des künftigen Wasserrechts vor⁷.

Zu b): Änderung des Entwurfs führt vielleicht zur Überwindung des Widerstandes des VerkehrsMin., ablehnend weiterhin RErnMin., Reichsbank (die nicht zahlen möchte), Generalbauinspektor (der Belastung der neuen Großbauprojekte mit Entschädigungsrisiken befürchtet). Vom Standpunkt der Justiz besteht auch hier zu bedenken, daß Schadensverband zunächst nicht zahlungsfähig ist.

Zu c): Daher Vorschlag: Weitere Bearbeitung aufgeben, belassen bei der gegenwärtigen Rechtslage, die immerhin besser als die vom RErnMin. angestrebte ist⁸; Ablehnung des Entwurfs des RErnMin., Aufgeben der geplanten weiteren Ressortbesprechung, Rücktritt auf den früheren Standpunkt, daß den Geschädigten nicht durch gesetzgeberische Maßnahmen, sondern durch Bereitstellung öffentlicher Mittel geholfen werden muß.

Über Herrn Staatssekretär Dr. Schlegelberger

Herrn Minister zur gen[eigten] EntschlieÙung vorgelegt⁹.

Berlin, den 20. Oktober 1938

Volkmar

Pr[itisch] 20/10 Spr[eckelsen] 18/10

⁷ Das projektierte „ReichswasserG“ kam indes nicht zum Abschluß; s. Dok. Nr. 202 Anm. 6.

⁸ Nicht ohne Einfluß auf diesen Rückzug dürfte auch eine Expertise des „Reichsverbands für den Schutz privater Wasserrechte e. V.“ gewesen sein, der bislang ein Sondergesetz zum Schutz der Hauseigentümer gefordert hatte, dessen Geschäftsführer Johannes Lahm am 30. 5. 1938 aber einen bemerkenswerten Fortschritt der höchstrichterl. Rechtsprechung konstatierte: Das Reichsgericht habe in drei Urteilen die Entschädigungspflicht des Schadensverursachers nach § 909 BGB klar festgestellt; die bestehenden Gesetze reichten also eigentlich aus, um die Geschädigten zu ihrem Recht kommen zu lassen. R 3001/20430, Bl. 156 f. Wortlaut von § 909 BGB s. ARH IV. Nr. 109 Anm. 4.

⁹ Gürtner vermerkte am Rand: „R[ücksprache]! 21/10. 38. Gtr.“ Nach Vortrag des LGR v. Spreckelsen am 28. 10. erging am 8. 11. 1938 folg. Schreiben an den RAM. abschriftl. an die beteiligten Ressorts: Das RJuM sehe von der Weiterverfolgung seines GesEntw. ab. „Nach dem Ergebnis der Erörterungen wird den Geschädigten eine wirksame Hilfe nur durch die Bereitstellung öffentlicher Mittel gewährt werden können.“ Das RAM möge die Angelegenheit in dieser Richtung erneut prüfen. R 3001/20430, Bl. 167 f.; R 43 II/1176a, Bl. 102–104. Erst am 14. 3. 1939, nachdem auch Häuserschäden durch die Marinebauten in Wilhelmshaven aufgetreten waren, lud der RAM auf den 23. 3. zu einer Ressortbesprechung über diese Frage ein. Dort brachte der RFM-Vertreter vor, „zunächst müsse einigermaßen Klarheit über die Schadenshöhe geschaffen werden, deren Schätzungen zur Zeit zwischen 8 Millionen und 300 Millionen schwanken. Dann könne der Hauptverursacherkreis zur Vorfinanzierung herangezogen werden und erst anschließend sei die Frage, ob das Reich als etwaiger LückenbüÙer einspringen werde, spruchreif. Bis jetzt seien stichhaltige Gründe für die Gewährung von Reichsmitteln nicht erkennbar. Nach seiner Auffassung wäre eine schleunige Verabschiedung des Entwurfs des RJ[u]M zweckmäßig gewesen; die öffentlichrechtliche Lösung hätte anschließend vorbereitet werden können“. Der Vertreter des GBI erklärte, 37 der höchstens 67 geschädigten Häuser lägen in sog. „Bereichen“, für die das StädteuegaltungsG vom 4. 10. 1937 (RGBl. I S. 1054) die vereinfachte Enteignung gestatte; „bei dem Generalbauinspektor werde erwogen, ob nicht alle Gebiete mit gefährdeten Häusern zu ‚Bereichen‘ erklärt werden sollten; auf diese Weise erübrige sich eine gesetzgeberische Lösung“. Die Besprechung beschloß dann lediglich, zunächst den genauen Schadensumfang und erneut „die Frage der Verursachung“ ermitteln zu lassen; R 3001/20430, Bl. 235–237.

Diese Ermittlungen stockten nach Kriegsbeginn und wurden 1943 endgültig als nicht kriegswichtig eingestellt; ebd. Bl. 244, 266–274. Ein im Auftrag des Reichsbundes der Haus- und Grundbesitzer erstattetes Gutachten des Vermessungs-Ing. Theodor Soyka bezifferte im Okt. 1942 die Höhe der schweren Gebäudeschäden infolge der Grundwasserabsenkungen in Berlin auf mind. 10 Mio RM: „Es muß aber befürchtet werden, daß im Falle einer allgemeinen Schadensermittlung zum Zwecke der Entschädigung ein Vielfaches dieses Betrages tatsächlich festgestellt werden könnte.“ R 3001/20431.

Zitierhinweis

Nr. 219 Vorlage des Ministerialdirektors Volkmar an Reichsminister Gürtner. 20. Oktober 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d219>